# 수 원 가 정 법 원

## 가사조사관 보고서(사실조사)

판사 차승우 귀하

| | |
|---|---|
| 사 건 | 2025드단22521 이혼 등 |
| 원 고 | 최남회 (1981. 12. 29.생) |
| 피 고 | 김경랑 (1977. 2. 27.생) |

조 사 명 령 일 2025. 12. 19.

2026. 4. 16.

조사관 이 창 묵 전자서명완료

열람용

## 1. 조사 개요

| | | |
|---|---|---|
| 조사 사항 | 1. **이혼 부분** | 혼인 파탄 여부 및 그 경위, 이혼에 관한 당사자의 진정한 의사 |
| | 2. **재산분할 부분** | 재산형성과정, 현재의 경제상황, 재산분할에 관한 당사자 의사 |
| | 3. 기타 | 조정조치에 따른 부부상담 경과 확인, 이 사건의 해결을 위해 조사관이 필요하다고 인정하는 사항의 조사 및 의견 |

| 조사 경과 | 조사 일시 | 조사 대상자 | 조사 장소 | 조사 방법 |
|---|---|---|---|---|
| | 2026.01.19. 13:30 | 원고, 피고 | 408호 조사실 | 면접조사 |
| | 2026.04.07. 09:30 | 원고, 피고 | 408호 조사실 | 면접조사 |
| | | | | |
| | | | | |

## 3. 당사자 인적 사항 등

| | 원 고(최남회) | | | 피 고(김경랑) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 성 별 / 연 령 / 국 적 | 남 | 1981년생 | 대한민국 | 여 | 1977년생 | 대한민국 |
| 직 업 | 유플러스 아이티 (차장) | | | 자영업(인터넷쇼핑몰) | | |
| 혼 수 별 | 초혼 | | | 초혼 | | |
| 최 종 학 력 | 대졸 | | | 대졸 | | |
| 동 거 기 간 | 2020. 1. ~ 2025. 4. 12.<br>(혼인신고일: 2020. 2. 14.) | | | | | |
| 별 거 기 간 | 2025. 4. 12. ~ 현재 | | | | | |
| 비 고 | | | | | | |

열람용

## 3. 당사자의 주장

### 가. 원고 진술

1) 이혼: 이혼을 원함

2) 위자료: X

3) 재산분할: 형성 재산에 대하여 60%

### 나. 피고 진술

1) 이혼: 이혼을 원하지 않음

2) 위자료: X

3) 재산분할: 형성 재산에 대하여 50%

## 4. 결혼 전후 생활내력 및 갈등과정

### 가. 결혼 전후 생활내력

#### 1) 원고 진술

가) 강원도 춘천에서 2남중 둘째로 태어남. 아버지는 강원대학교 교직원이었고, 어머니는 전업주부셨음. 초, 중, 고를 춘천에서 나왔고, 대학교를 춘천의 한림전문대학교를 졸업하기까지 춘천에서 계속 생활하여 왔음.

나) 아버지는 4급까지 진급할 정도로 평판이 좋은 분이셨고 어머니도 밖에서는 좋은 분이셨지만 집에서는 형과 항상 비교하면서 형제를 키우셨음. 형은 공부도 잘하고 모범생이었지만 원고는 게임을 좋아해서 오락실을 자주 다녔음. 용돈이 모자라서 엄마 돈을 몰래 훔치다가 걸려서 혼나고 거짓말하고를 반복했음. 아버지도 굉장히 엄하고 무서운 분이라서 거짓말로 위기를 모면하려고 한 것인데, 이것이 반복되다 보니 내가 하는 모든 말을 거짓말이라고 생각하시며 문제아라고 인식하셨음.

다) 대학교를 졸업하고 2007년부터 가산 디지털단지에서 프로그래밍을 시작했는데, 사회에 나와서는 오히려 내가 형보다 더 잘나갔고 돈도 잘 벌었음. 26살에 직장을 구해 돈을 벌기 시작했는데, 처음에 부모님은 3일 만에 다시 돌아올 거라고 생각하셨다고 함. 5년

열람용

동안 열심히 7천만 원 돈을 모아서 전세 5천만 원을 끼고 월계동 사슴아파트를 구입했고, 추가로 2년 동안 2,500만 원을 더 모아 아버지에게 2,500만 원을 지원금을 합쳐서 전세를 내보내고 2012년부터 사슴아파트 생활하기 시작했음.

라) 피고는 2016년경 일촌산악회에서 동호회 활동을 하다가 알게 되어 교제를 시작하였음. 일도 바쁘고 부모님에게 받은 상처로 결혼을 포기하고 살아왔는데 피고와는 취미도 같고 같은 직종에서 일하다 보니 말도 잘 통해서 결혼을 결심하게 되었음.

마) 2020. 1. 피고가 살던 월세집에서 동거를 시작하고, 2. 14. 혼인신고를 올렸음. 처음부터 영통구 소재의 황골마을 한국아파트에서 신혼생활을 시작하려고 하였으나 돈이 부족하여 원고가 보유하고 있는 산본의 충무주공2단지 아파트 매매대금과 피고가 보유한 금원으로 광주시 오포동 빌라에서 전세로 신혼생활을 시작하였는데, 상세한 자금 흐름은 조정신청서에 상세하게 기재하였음.

바) 동거를 시작하고 2020. 5.부터 급여 일체를 피고에게 맡겼고, 모든 자산관리는 전적으로 피고가 담당하였음.

사) 영통으로 이사를 온 후인 2023. 8. 3. 베트남에 있는 한국회사에서 개발자로 일하게 되어 원고 먼저 베트남에 들어갔다가, 2024. 10. 초순에 퇴사가 확정되면서 2024. 11. 말에 한국으로 복귀하였음

⇔ 당초에 피고도 베트남으로 출국하려고 했는데, 피고가 생각하기에 원고가 회사를 금방 그만둘 것 같기도 했고, 강아지와 함께 출국하는 것이 어려워서 2024. 4.에서야 베트남에 들어가서 부부가 함께 생활하였음.

**2) 피고 진술**

가) 부산에서 1남 1녀 중 막내로 태어남. 아버지는 출판사 영업을 하셨고, 어머니는 침구류를 만드는 일을 하셨음. 부경대학교를 졸업하기까지 부산에서 생활하였는데 어머니는 대학교를 졸업하던 해에 돌아가셨고, 아버지는 2025년 이혼 소송이 시작된 직후에 돌아가셨음.

나) 대학교를 졸업하고 서울에 올라와서 여러 회사에서 웹디자인 관련 일을 하였음.

다) 산악동호회 활동을 하던 중, 원고가 산에 오르면서 30L 배낭에 사람들이 먹을 음식을 가득 챙겨오는 모습을 보면서 남들은 그 모습을 비웃었지만 타인을 위하는 사람의 마

음에 감동을 받았음. 모임에서 이야기를 하다 보니 같은 직종에서 일해서인지 이야기도 잘 통했는데 원고가 먼저 적극적으로 호감을 표현해서 2019년경부터 사귀게 되었음.

라) 혼인 직후에 시험관을 1년 정도 시도했는데, 피고의 건강이 좋지 않아 결국은 유산되었고, 유산의 충격으로 피고가 힘들어하고 있으니, 원고가 다른 곳으로 신경을 돌리자고 하여 2021. 4. 3. 결혼식을 올리기도 했음. 그해 하반기에 오포에서 직장을 얻었는데 2022. 10.에 영통으로 이사를 하면서 출퇴근 거리가 너무 멀어서 직장은 그만두었고, 그 뒤로 수원에서 재취업이 되지 않아 집에서 쉬고 있었음.

마) 시어머니가 헌신적인 삶을 살아오셨고 원고에게도 꽤나 헌신적인 것으로 알았고, 처음에 피고가 보기에도 원고와 시어미니 사이가 무척 좋아 보였음. 하지만 혼인 후에 원고는 "엄마와의 생활은 지옥과 같았다. 늘 나를 가스라이팅 했다." 고 말하는 모습이 무척 의외였음. 소장에 보면, 피고가 '극강T, 아스퍼거증후군, 성인ADHD' 라는 말로 원고를 공격하고 상처를 주었다고 기재되어 있는데, 이 말은 평소에 시어머니에게 들어 상처받았던 말이라고 자주 했던 말이었음.

바) 결혼식을 올리기 전부터 원고와 시부모님 관계가 사실상 단절되어 있었는데, 결혼식을 올린 후에 이유는 모르겠으나 완전히 단절되었음. 피고에게도 시부모님과 연락을 하면 이혼하겠다고 해서 피고도 시부모님과 연락을 단절할 수 밖에 없었음.

## 나. 갈등의 과정

### 1) 원고 진술

가) 피고는 결혼생활 전반이 단란하고 화목했다고 주장하는데 사실과 크게 다름. 의견 대립이 수시로 발생하였는데 피고는 원고의 의견을 전부 묵살하면서 비판하였을 뿐임. 평소에 잘 지내는 것처럼 보여도 업무특성상 스트레스가 심하고 지인들도 만나지 못한 채 기진맥진해서 집에 들어왔음. 피고에게라도 회사에서 힘들었던 점을 말하며 스트레스를 풀고 싶은데, 피고의 성격이 일단 길게 말하면 안 되고 어떤 방식이 되었던 정리하고 결정해주려 하지 피고의 말을 들으며 공감해주려고 하지를 않았음. 처음에는 이런저런 이야기를 하며 피고와 많은 대화를 시도했는데 피고의 성격 때문인지 점점 부부 사이에 대화가 없어졌고, 대화가 없어지면서 다툼이 사라지니 피고는 부부 사이가

좋아졌다고 생각하는 것으로 보임.

나) 피고는 원고의 화를 돋군 다음에 원고가 화를 내면 갑자기 목소리를 낮추며 자신은 이성적이고 냉철한 사람이 되고 원고만 나쁜 사람으로 만들었음. 원고가 다 잘했다는 것은 아니지만 싸움의 원인이 서로에게 있을 터인데, 피고는 원고의 마음은 전혀 이해해주려 하지 않았음.

다) 원고의 입장에서는 싸움의 원인이 제거되지 않았는데 피고는 자기 혼자 기분이 풀리면 아무렇지도 않게 일상생활을 계속했고, 원고만 이상한 사람으로 만들었음. 결국 원고는 그 어떤 감정이 해소되지도, 치유되지도 않고 나쁜 감정이 쌓여갈 뿐이었음.

2) 피고 진술

가) 원고는 육체적으로 건강이 좋지 않았는데 피고의 노력으로 그 부분은 많이 좋아졌음. 하지만 정신적인 건강에는 문제가 많았는데 작은 일에도 극심한 스트레스를 받아서 직장생활을 하는데도 어려움이 많아 직장에 제대로 적응하지 못했고 직원들과도 수시로 다툼이 생겨 오랫동안 같은 직장에 다니지 못했음. 베트남 회사에서도, 이번 원주 직장에서도 잘린 것으로 알고 있음.

⇔ 원고의 직업이 개발자다 보니 6개월에서 1년 사이의 기간으로 프로젝트가 진행되는 동안 프리랜서로 계약한 것이어서 이직이 잦았던 것임.

나) 평소에도 부정적인 생각이 들면 그것에서 벗어나기 위해 노력을 해야 하는데, 원고는 반대로 그 생각에 살을 붙이고 보태어 점점 더 과장하고 증폭시켜서 스스로 감당하기 어렵게 만들었음. 이때마다 피고는 원고의 편이 되어주었고, 새로운 직장을 구하는데 도움을 주는 등 원고가 경제활동을 문제없이 해낼 수 있도록 백방으로 노력하였음.

## 나. 소송의 경위 및 이혼에 대한 입장

1) 원고 진술

가) 2020. 2. 혼인신고를 하고 2021. 4. 3. 결혼식을 올리기 전이었던, 2020. 10.경으로 기억하는데, 수원가정법원 성남지원에 협의이혼 신청서를 접수했다가 숙려기간 중에 마음이 풀려서 확인기일에 참석하지 않은 적이 있음. 피고에게 돈을 다 맡긴 후에 가계부를 쓰라고 말했는데 소소한 문제까지 써야 하느냐고 싸움이 생겨서 협의이혼을 신청했던 것임.

⇔ 시험관을 진행하던 상황에서 원고가 자기를 닮은 아이를 낳기 싫다고 하면서 싸움이 생겨 협의이혼을 시도했던 것임. 신청서를 접수하고 집에 돌아오고 마음이 풀려서 흐지부지 되었음. 이번 이혼 소송도 마찬가지라고 생각함

나) 베트남에서 돌아오고 나서 프리랜서 생활을 해오다가 2025. 4. 7.부터 원주의 건강보험관리공단 관련 업체에서 일하게 되었음. 장기간 원주에서 거주하게 되어 회사에서 숙소를 구해주어 4. 4. 간단히 짐을 챙겨 원주에서 생활하였음. 일주일을 원주에서 생활하고 2025. 4. 12. 수원으로 올라와서 장기간을 지내기 위한 짐을 꾸리던 와중에 병원예약(전립선암 변화 추이 점검), 자동차보험 서류 준비까지 해야 하는 분주한 상황이 벌어졌음. PC로 예약도 하고 이것저것 알아보면서 피고에게 짐을 준비해달라고 말했는데 피고가 무엇에 꽂혔는지 도와주기는커녕 물품을 쌓아놓는 것에 큰 불만을 이야기해서 싸움이 크게 났음.

다) 당시에 있었던 일은 조정신청서에 상세히 기재하였는데(조정신청서 P.5 셋째 줄에 피신청인과 신청인이 뒤바뀌어 있음), 평소에도 늘 그런 식의 싸움이 반복되어 왔고 더 이상은 참을 수 없어 이혼조정신청서를 제출한 것임.

라) 신혼 초에 싸울 때는 나의 의사를 피고에게 명시적으로 말하기도 했고 말하기 어려운 것은 편지를 써보기도 했는데, 피고는 내 말을 경청하거나 편지를 읽어볼 생각도 하지 않고 트라우마로 남는다고 해서 하고 싶은 말을 하지 못하고 가슴에 삭혀야 했음. 시간이 지나면 괜찮아졌다가도 나중에 다시 상처를 받게 되었을 때 옛날 생각이 나면서 감정이 계속 중복되어 심해졌음.

**2) 피고 진술**

가) 2025. 8. 28.자 답변서 P.4 『3. 원고의 일방적인 이혼통보』는 사실과 다르게 기재되어 있음. 다툼이 있었던 것은 사실이고, 원고가 ‘이혼하자’는 말을 하고 집을 나간 것은 맞지만, 싸우면서 그냥 빈말을 한 줄 알았고 피고도 이혼에 동의한 적이 없음. 다음날 카톡에도 ‘가정은 지켜야 될 소중한 것’이라 라는 내용을 보냈음.

나) 2023. 1. 중순에도 베란다에서 바비큐 파티를 하다가 가볍게 병원(정신진료)에 가보라는 이야기했는데 원고가 크게 화를 내며 집을 나갔고, 2주간 집에 들어오지 않아 피고가 직장으로 찾아가서 데려온 적이 있었음. 이번에도 연락이 되지 않아, 원주로 무작정

찾아갔는데 직장을 찾지 못하고 원고도 만나지 못한 채 돌아오게 되었음.

⇔ 원고가 정신과에서 상담받은 적은 있지만 피고와의 갈등과 가스라이팅으로 정신적 고통이 심화되었기 때문이지 원래부터 커다란 정신적인 질환이 있던 것이 아님. 그런데 피고는 이를 알면서도 혼인기간 내내 원고를 정신병 환자로 치부하며 병원진료를 강요하였음. 2025. 4. 12. 원주로 내려가자마자 4. 13. 직장에 사표를 내고 피고에게 이혼하자는 카톡을 보냈음. 2025. 4. 14. 오전에 보험관련 주행거리를 등록하라는 내용의 통화를 마지막으로 전화를 차단한 후에 변호사를 찾아가 이혼조정신청을 제출한 것임. 카톡은 피고가 미리 차단한 것으로 알고 있음.

⇔ 피고: 카톡내용을 확인하고, 카톡으로 '가정은 깨트리는 것이 아니라 지켜야 하는 것이야'라고 보냈음. 평소에 원고가 카톡으로 일방적으로 말을 퍼붓는 것이 일상이었기에 이를 피하고자 전화로 대화하자고 남기고 카톡을 차단하였음.

다) 원고가 정신적으로 문제가 있어 회사에서 자주 잘렸음. 전북 임실의『일자리 지원센터』에서 지원을 받아 가정의 미래를 위한 귀농 계획을 세우기 위해서 임실에 내려가 있어서 소장을 받지 못했음(부부사이에 미리 상의된 바였음). 카톡과 전화가 모두 차단되어 남편과 소통이 되지 않았음.

라) 이혼 소송을 제기하기 전에 여행도 자주 다녔고, 원고는 진지하게 '누나는 엄마처럼 나를 버리지마' 라고 말하기도 했음. 미래를 어떻게 설계할지를 말하며 지극히 일상적인 생활을 해왔는데 하루 아침에 돌변해서 이혼하자고 하고 있음. 어떤 것이 내 남편의 모습이 맞는지, 표정부터 시작해서 모든 몸짓이 이해가 되지 않고 다른 사람을 보는 것 같음. 베트남에서도 서로를 다독이며 음식을 해 먹고, 서로를 바라보며 웃으며 행복하게 지내왔던 시간이 엊그제 같은데 갑자기 돌변해서 극단적으로 행동하고 있음.

마) 저렇게 행동하다가도 내일 당장 아무 일이 없다는 듯이 돌아오는 사람임. 이번에도 그럴 것이라는 확신이 있음.

## 다. 상담에 대한 의사 및 결과

### 1) 원고 진술

가) 2025. 1. 교회 부부모임에 나갔는데(피고는 나가지 않았음) 부부상담을 권유받아서 피고에게 부부상담을 받아보자고 권했는데 피고가 부부상담을 거부하였음.

나) <u>상담 결과:</u> 부부상담 자체가 의미가 없었고 불필요한 시간이었다고 생각함. 우리 부부사이를 되돌리기에는 이미 늦었다고 생각하며 이혼 소송을 제기하면서 마음을 이미 정

한 상황임. 이혼 소송을 제기하기까지 여러 번 기회가 있었음에도 피고는 이를 걷어찼고, 피고에 대한 마음이 떠난 상황임. 소송 전에 상담을 받아보자는 원고의 말을 듣지도 않았고, 피고는 자기의 생각만이 중요하며 원고에 대한 이해와 배려가 전혀 없다고 생각함. 여러 번 화를 내며 원고의 생각을 말해도 보았지만 전혀 개선이 되지 않았고 원고가 화를 내는 것을 연례행사 정도로만 인식하고 있음. 속으로 삭이며 버티는 것도 한계가 왔고 더 이상 참을 수가 없음. 2025. 4. 12. 빗속에서 울면서 원주로 운전을 하며 내려가다가 이런 마음으로 일을 하면 큰일이 나겠다는 생각에 직장도 그만두었는데 갑자기 일을 그만두다 보니 업계의 평판이 나빠져서 일을 하지 못하고 있음. 올해 들어서 조금씩 일이 들어오는데, 그날 그일을 겪지 않았다면 내 인생이 어떨까하는 피고에 대한 원망이 계속 쌓이고 있음. 돈도 없는데 피고가 베트남에서 교통사고를 낸 것 때문에 2년의 소송을 거쳐 400만 원을 지불해야 했음. 이혼에 대한 의사는 확고하며 법원의 빠른 판단을 구함. 설령 이혼 소송이 기각이 되더라도 피고와 함께 살지는 않을 것임.

2) 피고 진술

가) 베트남에서 돌아온 지 얼마 되지 않은 때였는데, 베트남에서 알게 된 목사님이 양재 우리들교회에 임직하면서 교회 내에 부부상담 모임을 만들었음. 우리들교회 부부상담은 다른 부부들은 어떻게 사는지 보라고 보냈던 것인데 갔다가 와서는 원고가 '우리 싸우는 것은 다른 부부에 비하면 아무것도 아니다'라는 말을 하기도 했음. 원고가 피고도 함께 부부상담 모임에 참석하기를 권했는데 이를 위해서는 우리들교회에 등록을 해야 해서 거부했던 것임(화양동교회를 다니고 있음). 피고가 어쩔 수 없이 거부할 것을 알면서도 부부상담에 피고가 응하지 않았다는 스토리를 만들기 위한 것으로 보였음.

나) 부부상담은 전문적인 기관의 도움을 받고 싶음.

다) <u>상담결과:</u> 마음의 위안을 받을 수 있었음. 원고를 이해하려고 노력해 왔고 지금까지 옳은 길을 걸어왔다고 생각함. 상담사와 대화를 하면서 나의 가정의 모습을 뒤돌아볼 수 있었고, 원고의 정신과 행동이 남들과 다르다는 점을 이해할 수 있었음. 원고를 이해하고 감사하는 마음으로 지금까지의 노력이 틀린 것이 아니라는 확신도 가질 수 있었음. 원고에게 더 전문적인 상담이 필요하다고 느끼는데 원고가 상담받기를 거부하고 있어 안타까운 마음임. 현재 경제적인 어려움을 토로하고 있는데, 더 힘들어진다면 나에게

다시 돌아올 것이라고 생각함.

# 5. 경제상황

## 가. 재산형성과정 및 경제상황

### 1) 원고 진술

가) 프로그램 개발자로 월 600~800만 원 수입을 올렸으나 2025. 4. 이후로 수입이 거의 없음.

나) 2025. 12. 18. 재산명시목록 제출

다) 2019년 혼인 당시 원고는 월계동 사슴아파트(전술한 바와 같이 원고의 노력으로 구입해서 형성한 특유재산임)와 군포 충무주공2단지아파트(시세 190,000,000원, 대출 125,000,000원)과 2012년 가입했던 NH농협생명보험의 종신보험이 있었고, 피고는 영통의 신명한국아파트(전세보증금 170,000,000원 채무)와 5,000만 원 정도 현금이 있었음.

라) 신명한국아파트에서 신혼생활을 시작하고 싶었으나 돈이 모자라 군포 충주공아파트를 매도하여 마련한 6,500만 원, 원고의 연금해지금 500만 원, 피고가 모아놓았던 5,000만 원, 추가 대출 2,000만 원으로 광주시 오포의 빌라에 140,000,000원 전세로 신혼집을 마련하였음.

마) 이후에 2년 동안 4천만 원을 모아서 영통아파트의 보증금을 해결하고 영통으로 이사해 별거하기 전까지 함께 거주하였음.

바) 혼인 이후 모든 피고가 재정을 관리했고 상세 내역은 이미 서류로 제출했으며 부족한 내용은 정리하여 제출하겠음(2026. 4. 8. 서증제출)

### 2) 피고 진술

가) 현재까지 직업이 없어 수입이 없었음

나) 2026. 1. 16. 재산명시목록 제출

다) 재산형성 과정은 원고의 진술에 동의함

## 나. 재산분할에 대한 의사

1) 원고 진술: 혼인 전 가지고 있던 재산을 바탕으로 충분한 계산을 거쳐 조정신청에 재산

분할을 청구하였음, 자녀 없이 외벌이로 현재의 재산을 형성하였으므로 기여도는 60%라고 생각함.

2) 피고 진술: 혼인 후에 돈을 벌지는 못했으나 가사를 전담하며 원고의 건강을 캐어하여 왔으므로 50%의 기여도를 주장함.

열람용